



**P U T U S A N**

**Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 1 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30  
Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin  
Barat Kota Banjarmasin;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- II. 1. Nama lengkap : **Rahmadani Alias Dani Bin Muhammad Yusri (alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi No. 54  
Rt. 30 Rw. 02 Kel. Teluk Tiram Kec.  
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025 dan diperpanjang tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2026;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025 dan diperpanjang tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2026;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Sri Handayani Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LKBH UNLAM Jl. Brigjen H Hasan Basry Banjarmasin untuk mendampingi Para Terdakwa di persidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2025 Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli, Dk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-5580/BJRMS/10/2025 yang diajukan pada tanggal 26 November 2025, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI dan Terdakwa II RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI dan Terdakwa II RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiair **enam (6) Bulan** Penjara.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm



3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
  - 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip)

**Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD AMIN RAMADHANI Alias AMIN Bin BARASMI (Alm)**

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastic klip
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna ungu
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabunya
- 1 (satu) buah mancis warna ungu
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
- 1 (satu) buah tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor imei 1 860605073581352, imei 2 860605073581345

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Tunai Sebesar Rp.1900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara :



PDM-5580/BJRMS/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025 yang isinya adalah sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI** dan **Terdakwa II RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama MADAN yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian anggota Buser diantaranya saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah yang dimaksud pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita dan saat pintunya dibuka mendapati 2 (dua) orang **Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI** dan **Terdakwa II RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI (Alm)** sedang memakai/menghisap narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabunya, 1 (satu) buah mancis warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor imei 1 860605073581352 imei 2 860605073581345 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI. Setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI ditemukan barang bukti berupa 8





(delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam diletakan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI dan Terdakwa II RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI (Alm) diinterogasi oleh saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dan biji inek merupakan milik ayah tiri Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI. Kemudian saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI melakukan pengembangan perkara berkaitan tindak pidana tersebut ke Jalan Stadion Lambung Mangkurat Km. 5 Gg. Nurul Janah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan mengamankan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD AMIN RAMADHANI Alias AMIN Bin BARASMI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A55 warna putih dengan nomor telpon/WA 081257747969 dan nomor imei 1 355326622792828 imei 2 355823342792823. Kemudian para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI dititipi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) kantong dan 160 (seratus enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai oleh AMIN yang Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI ambil kerumah AMIN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar jam 10.00 Wita ada yang memesan narkoba jenis sabu-sabu melalui teman Terdakwa I sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa I sisihkan sabu-sabu dari AMIN dan menyerahkannya kepada teman Terdakwa I. Tidak lama masuk ke DANA Terdakwa I uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa I tersebut. Kemudian Terdakwa I transfer ke rekening sea bank milik Terdakwa I setelah itu baru ditransfer ke rekening BCA AMIN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa I menawarkan kepelanggan sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pelanggan tersebut mentransfer melalui aplikasi dana sebanyak Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk DP dan sisanya Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I minta teman Terdakwa I untuk mengambil saat mengantarkan barang tersebut kepada pelanggan dengan cara meranjau (diletakan ditempat yang sudah dijanjikan) di gudang Teluk Tiram Gg. MPH. Kemudian sekitar jam 16.00 Wita pelanggan tersebut memesan lagi setengah kantong dan Terdakwa I meminta temannya untuk mengantarkannya lagi ke daerah MPH juga, setelah itu teman Terdakwa I menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun belum diserahkan kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I ditelpon oleh AMIN untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 kantong kerumahnya, dipertengahan jalan AMIN menelpon lagi untuk sekalian membawa inek 100 biji namun karena sudah di jalan dan tidak membawa ineknya Terdakwa I berkata "kena gin beasa dibuliki meantarnya". Setelah sampai di rumah AMIN dan menyerahkan 5 kantong sabu-sabu lalu menransferkan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA AMIN, dan menyerahkan secara cash uang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I pulang kerumah namun sebelum pulang diminta AMIN untuk mengantar 100 biji inek kepada ENGKOH. Sesampainya di rumah Terdakwa I menyisihkan 100 biji inek dan tidak lama ENGKOH menelpon menanyakan tempat bertemunya dan meminta Terdakwa I untuk mengantarkannya, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada ENGKOH bahwa temannya yang akan mengantarkannya ke Kost Zoya di Jalan Bali. Setelah selesai mengantarkan 100 biji inek, sekitar jam 22.00 Wita teman Terdakwa I menghubungi Terdakwa I hendak menyerahkan uang penjualan setengah kantong yang belum diserahkan didepan pos dekat rumah Terdakwa I, kemudian pulang kerumah masing-masing. Setelah sampai di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II DANI hendak memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyiapkan alat untuk menghisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau. Kemudian Terdakwa I menyisihkan barang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



milik AMIN untuk dipakai seberat 0,5 gram dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah pipet kemudian dibakar menggunakan mancis, lalu disambungkan ke bong dan dibakar lagi pipetnya, setelah itu Terdakwa I hisap terlebih dahulu bergantian dengan Terdakwa II. Belum selesai memakai narkoba, ada bunyi ketukan pintu kemudian Terdakwa II membuka pintu tersebut dan ada petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang menggunakan pakaian sipil, kemudian petugas tersebut langsung mengamankan para terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Juni 2025 didapati berat bersih yaitu:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastic klip).

Kemudian disisihkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, disisihkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram untuk pembuktian perkara di persidangan dan sisanya 36,65 gram telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.

- 60 (enam puluh) butir diduga jenis inek berbentuk perisai dengan berat seluruhnya 21,99 gram (berat bersih tanpa plastic klip). Kemudian disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa plastic klip) guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa platik klip) untuk pembuktian perkara di persidangan, dan sisanya 58 (lima puluh delapan) butir dengan berat seluruhnya 21,29 gram (berat bersih tanpa plastic klip) telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0406 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0414 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk tablet berwarna biru dengan logo perisai **POSITIF mengandung N,ALFA-DIMETIL-3,4-METILENDIOKSI FENETILAMIN (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

### **KEDUA:**

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI dan Terdakwa II RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan ***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama MADAN yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian anggota Buser diantaranya saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah yang



dimaksud pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita dan saat pintunya dibuka mendapati 2 (dua) orang **Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI** dan **Terdakwa II RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI (Alm)** sedang memakai/menghisap narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabunya, 1 (satu) buah mancis warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor imei 1 860605073581352 imei 2 860605073581345 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI. Setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam diletakan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI dan Terdakwa II RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI (Alm) diinterogasi oleh saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dan biji inek merupakan milik ayah tiri Terdakwa I MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI. Kemudian saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI melakukan pengembangan perkara berkaitan tindak pidana tersebut ke Jalan Stadion Lambung Mangkurat Km. 5 Gg. Nurul Janah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan mengamankan Terdakwa MUHAMMAD AMIN RAMADHANI Alias AMIN Bin BARASMI (Alm) beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A55 warna putih dengan nomor telpon/WA 081257747969 dan nomor imei 1 355326622792828 imei 2



355823342792823. Kemudian para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Juni 2025 didapati berat bersih yaitu

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastic klip).

Kemudian disisihkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, disisihkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram untuk pembuktian perkara di persidangan dan sisanya 36,65 gram telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.

- 60 (enam puluh) butir diduga jenis inek berbentuk perisai dengan berat seluruhnya 21,99 gram (berat bersih tanpa plastic klip).

Kemudian disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa plastic klip) guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa plastik klip) untuk pembuktian perkara di persidangan, dan sisanya 58 (lima puluh delapan) butir dengan berat seluruhnya 21,29 gram (berat bersih tanpa plastic klip) telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0406 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0414 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk tablet berwarna biru dengan logo perisai **POSITIF mengandung N,ALFA-DIMETIL-3,4-METILENDIOKSI FENETILAMIN (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **AZHARIA YAHYA**, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Saksi selaku anggota Polisi yang bertugas di Polsek Banjarmasin Barat bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.;
  - Bahwa awalnya Tim Polisi Polsek Banjarmasin Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama MADAN yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
  - Bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti oleh tim dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, saat sampai di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya didepan sebuah rumah yang ternyata merupakan rumah Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli, Terdakwa dan rekan anggota busur lainnya mengetok rumahnya dan saat pintunya dibuka, saksi dan tim masuk kedalam rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadi dalam rumah, saksi dan tim mendapati 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Haffi dan Terdakwa II Rahmadani alias Dani Bin Muhammad Yusri (Alm) sedang memakai/menghisap narkoba jenis sabusabu lalu kami pun mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat digeledah tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Mancis warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah, lalu 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor Imei 1 860605073581352, Imei 860605073581345 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa I, lalu ditemukan juga 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru ) berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip) yang ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang tidak ada talinya yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan yang Terdakwa I sewa, 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu ditemukan didalam 1 (satu) buah Tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan yang Terdakwa I sewa, 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang sebesar RP, 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri yang tergantung dipintu ruang tengah merupakan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip) itu bukan milik Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa hanya dititipi oleh seorang laki-laki yang memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu ayah tiri Terdakwa I yang bernama Muhammad Amin Ramadhani alias Amin bin Barasmi (alm);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa I, tim Polsek kemudian melakukan pengembangan dan menuju ke alamat saudara Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi (Alm), dan akhirnya tim Polisi berhasil mengamankan Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi Alm.;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu-sabu dan tablet inx tersebut untuk diedarkan atau dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait narkoba tersebut sehingga Para Terdakwa serta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. **FACHRIZAL RAMADHANI**, saksi disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi selaku anggota Polisi yang bertugas di Polsek Banjarmasin Barat bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Baniarasin Barat Kota Banjarmasin.;
- Bahwa awalnya Tim Polisi Polsek Banjarmasin Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama MADAN yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti oleh tim dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, saat sampai di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya didepan sebuah rumah yang ternyata merupakan rumah Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli, Terdakwa dan rekan anggota busur lainnya mengetok rumahnya dan saat pintunya dibuka, saksi dan tim masuk kedalam rumah;
- Bahwadi dalam rumah, saksi dan tim mendapati 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli dan Terdakwa II Rahmadani alias Dani Bin Muhammad Yusri (Alm) sedang memakai/menghisap narkoba jenis sabusabu lalu kami pun mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat digeledah tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Mancis warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah, lalu 1 (satu) Buah Handphone

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm



merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor Imei 1 860605073581352, Imei 860605073581345 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa I, lalu ditemukan juga 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru ) berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip) yang ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang tidak ada talinya yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan yang Terdakwa I sewa, 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu ditemukan didalam 1 (satu) buah Tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan yang Terdakwa I sewa, 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang sebesar RP, 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri yang tergantung dipintu ruang tengah merupakan uang hasil penjualan narkotika;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip) itu bukan milik Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa hanya dititipi oleh seorang laki-laki yang memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu ayah tiri Terdakwa I yang bernama Muhammad Amin Ramadhani alias Amin bin Barasmi (alm);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa I, tim Polsek kemudian melakukan pengembangan dan menuju ke alamat saudara Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi (Alm), dan akhirnya tim Polisi berhasil mengamankan Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi Alm.;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu-sabu dan tablet inex tersebut untuk diedarkan atau dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait narkotika tersebut sehingga Para Terdakwa serta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

**3. MUHAMMAD AMIN RAMADHANI Alias AMIN Bin BARASMI (Alm),** saksi disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang pertama ditangkap oleh Polisi adalah Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Baniarasin Barat Kota Baniarasin.;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, barulah kemudian saksi ditangkap berdasar keterangan Para Terdakwa;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ineks yang merupakan milik saksi yang saksi titipkan kepada Terdakwa I untuk diedarkan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks dari seseorang asal Pontianak bernama Mat Roji dengan cara diranjau lalu pembayarannya dicicil jika barang sudah habis dengan cara ditransfer;
- Bahwa saksi membeli sebanyak 15 (lima belas) kantong narkoba jenis sabu-sabu dan 160 (seratus enam puluh) biji narkoba jenis inek seharga Rp84.800.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan semuanya kepada Terdakwa I untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0406 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkoba.
- Surat Laporan Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0414 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk tablet berwarna biru dengan logo perisai **POSITIF mengandung N,ALFA-DIMETIL-3,4-METILENDIOKSI FENETILAMIN (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkoba.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa I. Muhammad Ramadhan Alias Madan Bin Hafli, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Baniarماسin Barat Kota Baniarماسin;
  - Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I, sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu kemudian datang Polisi bersama anak buah Terdakwa I yang bernama Alpien lalu menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah, lalu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor Imei 1 860605073581352, Imei 860605073581345 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa I lalu Polisi menemukan lagi barang bukti lainnya berupa 8 (delapan) Paket Narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu ditemukan didalam 1 (satu) buah Tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan Terdakwa I, 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri yang tergantung dipintu ruang tengah yang merupakan uang hasil penjualan sabu-
  - Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I adalah milik saksi Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi (Alm) yang dititipkan di tempat Terdakwa I untuk dijual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memakai sabu yang berasal dari Terdakwa I mengorek dari sabu yang ada di rumah Terdakwa I;
  - Bahwa Terdakwa II tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa I untuk memakai sabu-sabu, Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk memakai sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa I sudah ada menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada saksi Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi (Alm) baik langsung maupun melalui transfer;
  - Bahwa Terdakwa I yang meminta narkoba kepada saksi Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (Alm) untuk Terdakwa I jualkan, karena faktor ekonomi, pekerjaan Terdakwa I hanya seorang buruh di pasar, sedangkan kebutuhan banyak, anak Terdakwa I ada 5 (lima) orang;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tiga kali memakai sabu bersama;
  - Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan yang terkait peredaran narkoba tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- II. Terdakwa II Rahmadani alias Dani bin Muhammad Yusri (Alm), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Baniarasin Barat Kota Baniarasin;
  - Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I, sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu kemudian datang Polisi lalu menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah, lalu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor Imei 1 860605073581352, Imei 860605073581345 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa I lalu Polisi menemukan lagi barang bukti lainnya berupa 8 (delapan) Paket Narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam, 1 (satu)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm





Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu ditemukan didalam 1 (satu) buah Tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan Terdakwa I, 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri yang tergantung dipintu ruang tengah;

- Bahwa setahu Terdakwa II sabu-sabu dan ektasi yang ditemukan dirumah Terdakwa I itu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana sabu dan tablet ineks tersebut ada dirumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa I untuk memakai sabu-sabu, Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui sudah ada sabu-sabu ditempat Terdakwa I saat Terdakwa I mengajak Terdakwa II memakai sabu-sabu itu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sudah pernah memakai sabu-sabu bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali, pada saat tertangkap itu yang ke-3 (tiga) kalinya
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan yang terkait peredaran narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastic klip
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna ungu
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabunya



- 1 (satu) buah mancis warna ungu
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
- 1 (satu) buah tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor imei 1 860605073581352, imei 2 860605073581345
- Uang Tunai Sebesar Rp.1900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim Polisi dari Polsek Banjarmasin Barat bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Baniarماسin Barat Kota Baniarماسin.;
- Bahwa awalnya Tim Polisi Polsek Banjarmasin Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Madan yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti oleh tim dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, saat sampai di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya didepan sebuah rumah yang ternyata merupakan rumah Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli, anggota buser lainnya mengetok rumahnya dan saat pintunya dibuka, tim masuk kedalam rumah;
- Bahwadi dalam rumah, terdapat Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli dan Terdakwa II Rahmadani alias Dani Bin Muhammad Yusri (Alm) sedang memakai/menghisap narkoba jenis sabusabu lalu tim pun mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Mancis warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah, lalu 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor Imei 1 860605073581352, Imei 860605073581345 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa I, lalu ditemukan juga 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru ) berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip) yang ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang tidak ada talinya yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan yang Terdakwa I sewa, 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu ditemukan didalam 1 (satu) buah Tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan yang Terdakwa I sewa, 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang sebesar RP. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri yang tergantung dipintu ruang tengah merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip) itu bukan milik Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa hanya dititipi oleh seorang laki-laki yang memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu ayah tiri Terdakwa I yang bernama saksi Muhammad Amin Ramadhani alias Amin bin Barasmi (alm);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa I, tim Polsek kemudian melakukan pengembangan dan menuju ke alamat saksi Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi (Alm), dan akhirnya tim Polisi berhasil mengamankan Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi Alm.;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu-sabu dan tablet inex tersebut untuk diedarkan atau dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait transaksi narkotika tersebut sehingga para Terdakwa dan saksi serta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memakai sabu yang berasal dari Terdakwa I mengorek dari sabu yang ada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa I untuk memakai sabu-sabu, Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I sudah ada menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada saksi Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi (Alm) baik langsung maupun melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa I yang meminta narkoba kepada saksi Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (Alm) untuk Terdakwa I jualkan, karena faktor ekonomi, pekerjaan Terdakwa I hanya seorang buruh di pasar, sedangkan kebutuhan banyak, anak Terdakwa I ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tiga kali memakai sabu bersama;
- Bahwa Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0406 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Surat Laporan Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0414 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk tablet berwarna biru dengan logo perisai POSITIF mengandung N,ALFA-DIMETIL-3,4-METILENDIOKSI FENETILAMIN (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



-----Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

**Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa maupun Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli dan Terdakwa II Rahmadani alias Dani Bin Muhammad Yusri (Alm), seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Para Terdakwa dan mereka yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau**





**melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan *tanpa hak* adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui, tim Polisi dari Polsek Banjarmasin Barat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Baniarmasin Barat Kota Baniarmasin, dimana penangkapan tersebut berawal saat Tim Polisi Polsek Banjarmasin Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Madan yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti oleh tim dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, saat sampai di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di depan sebuah rumah yang ternyata merupakan rumah Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli, anggota busur lainnya mengetok rumahnya dan saat pintunya dibuka, tim masuk kedalam rumah; Bahwa di dalam rumah, terdapat Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli dan Terdakwa II Rahmadani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dani Bin Muhammad Yusri (Alm) sedang memakai/menghisap narkoba jenis sabusabu lalu tim pun mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat digeledah tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Mancis warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah, lalu 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor Imei 1 860605073581352, Imei 860605073581345 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa I, lalu ditemukan juga 8 (delapan) Paket Narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru ) berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip) yang ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang tidak ada talinya yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan yang Terdakwa I sewa, 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu ditemukan didalam 1 (satu) buah Tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan yang Terdakwa I sewa, 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang sebesar RP, 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri yang tergantung dipintu ruang tengah merupakan uang hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I, 8 (delapan) Paket Narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip) itu bukan milik Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa hanya dititipi oleh saksi Muhammad Amin Ramadhani alias Amin bin Barasmi (alm) yang merupakan ayah tiri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa I, tim Polsek kemudian melakukan pengembangan dan menuju ke alamat saksi Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi (Alm), dan akhirnya tim Polisi berhasil mengamankan Muhammad Amin Ramadhani alias Amin Bin Barasmi Alm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui, Terdakwa I yang meminta kepada saksi Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (Alm) agar Terdakwa I diberi narkoba untuk dijualkan, karena Terdakwa I membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan saksi Muhammad Amin



Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (Alm) setuju memberikan sejumlah narkoba jenis sabu-sabu dan pil ineks untuk dijualnya dan nanti uangnya diserahkan melalui transfer ataupun langsung, sehingga rencananya narkoba jenis sabu-sabu dan tablet ineks yang ditemukan di rumah Terdakwa I adalah untuk diedarkan atau dijual oleh Para Terdakwa, dimana Terdakwa I sudah pernah menyerahkan uang hasil penjualan sabu dan pil ineks;

Menimbang, bahwa sementara untuk sabu yang dipakai oleh Para Terdakwa merupakan hasil mengorek yang dilakukan terhadap sabu yang ada di rumah Terdakwa I, yang kemudian dinikmati bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II sudah mengetahui mengenai sabu yang ada di rumah Terdakwa I tersebut karena Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tiga kali memakai sabu bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0406 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat Laporan Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0414 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk tablet berwarna biru dengan logo perisai POSITIF mengandung N,ALFA-DIMETIL-3,4-METILENDIOKSI FENETILAMIN (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait transaksi narkoba tersebut sehingga para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram; Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad. 3 “Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkoba, sedangkan percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui, tim Polisi dari Polsek Banjarmasin Barat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Baniarماسin Barat Kota Baniarماسin, dan saat ditangkap di dalam rumah, terdapat Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli dan Terdakwa II Rahmadani alias Dani Bin Muhammad Yusri (Alm) sedang memakai/menghisap narkoba jenis sabusabu lalu tim pun mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat digeledah tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Mancis warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah, lalu 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor Imei 1 860605073581352, Imei 860605073581345 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa I, lalu ditemukan juga 8 (delapan) Paket Narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru ) berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip) yang ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang tidak ada talinya yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan yang Terdakwa I sewa, 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu ditemukan didalam 1 (satu) buah Tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam yang di letakkan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah di rumah bedakan yang Terdakwa I sewa, 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang sebesar RP, 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri yang tergantung dipintu ruang tengah merupakan uang hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I, 8 (delapan) Paket Narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip) itu bukan milik Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa hanya dititipi oleh saksi Muhammad Amin Ramadhani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amin bin Barasmi (alm) yang merupakan ayah tiri Terdakwa I yang akhirnya juga ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui, Terdakwa I yang meminta kepada saksi Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (Alm) agar Terdakwa I diberi narkoba untuk dijualkan, karena Terdakwa I membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan saksi Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (Alm) setuju memberikan sejumlah narkoba jenis sabu-sabu dan pil ineks untuk dijualnya dan nanti uangnya diserahkan melalui transfer ataupun langsung, sehingga rencananya narkoba jenis sabu-sabu dan tablet inex yang ditemukan di rumah Terdakwa I adalah untuk diedarkan atau dijual oleh Para Terdakwa, dimana Terdakwa I sudah pernah menyerahkan uang hasil penjualan sabu dan pil ineks;

Menimbang, bahwa sementara untuk sabu yang dipakai oleh Para Terdakwa merupakan hasil mengorek yang dilakukan terhadap sabu yang ada di rumah Terdakwa I, yang kemudian dinikmati bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II sudah mengetahui mengenai sabu yang ada di rumah Terdakwa I tersebut karena Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tiga kali memakai sabu bersama, sehingga Terdakwa II mengetahui sudah ada sabu-sabu ditempat Terdakwa I saat Terdakwa I mengajak Terdakwa II memakai sabu-sabu itu yang akan dijual

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah bekerjasama atau bersepakat melakukan suatu perbuatan jahat yaitu menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik dan menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama; Bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut juga dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, sehingga tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka sebagai penggantinya Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip)

Oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (Alm);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastic klip
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna ungu
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabunya
- 1 (satu) buah mancis warna ungu
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
- 1 (satu) buah tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor imei 1 860605073581352, imei 2 860605073581345

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut terlarang maka patut dimusnahkan;

- Uang Tunai Sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomi, maka patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Ramadhan alias Madan Bin Hafli dan Terdakwa II Rahmadani alias Dani Bin Muhammad Yusri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
  - 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip)

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (Alm);

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastic klip
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna ungu
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabunya
- 1 (satu) buah mancis warna ungu
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
- 1 (satu) buah tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor imei 1 860605073581352, imei 2 860605073581345

Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Masden Kahfi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dyah Nur Santi, S.H.

Ttd.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.